Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 13/06/2022
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 13/06/2022
HASH: 87e59044536234 57c5302798354950 6d
Ajuntament de Calaf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'AJUNTAMENT DE CALAF, L'ASSOCIACIÓ "CASAL DE GENT GRAN DE CALAF" I LA FUNDACIÓ "LA CAIXA" PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE GENT GRAN

Calaf, 25 d'abril del 2022

R E U N I T S

D'una part, el Sr. Jordi Badia i Perea, que actua com a alcalde de Calaf amb domicilia la Plaça Gran, 2, de Calaf i NIF 33883447P, aquest actua assistit pel secretari interventor de l'Ajuntament.

D'una altra part, la Sra. Montserrat Buisan Gallardo, directora corporativa de Programes Socials de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa", que actua en nom de la mateixa Fundació (d'ara endavant, la Fundació "la Caixa"), amb domicili a Palma (Illes Balears), plaça de Weyler, 3, i amb NIF núm. G-58899998.

I de l'altra part, la Sra. Roser Gras i Ribera,que actua com a presidenta de l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf" amb domicili a Calaf, al Passeig Santa Calamanda, 6, i amb NIF G-61331633

Totes les parts es reconeixen la capacitat jurídica per establir el present document i, en especial, la representació de les institucions que s'han anomenat, i

Manifesten

I. Que l'Ajuntament de Calaf té entre les àrees d'actuació de l'atenció i la promoció del benestar de la gent gran, amb l'objectiu de promoure'n la integració i la seva participació en la societat.

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 12

II. Que la Fundació ”la Caixa” ha consolidat des de l’origen diferents línies d’actuació a través del Programa de Gent Gran amb la finalitat d’acompanyar les persones grans, de maximitzar les seves possibilitats de desenvolupament personal i de facilitar la construcció de relacions de suport que els proporcionin oportunitats perquè puguin desenvolupar una vida plena i compromesa amb la societat.

III. Que l’Ajuntament de Calaf, l’Associació “Casal de Gent Gran de Calaf” i la Fundació “la Caixa” mantenen una col·laboració per al desenvolupament de programes dirigits a la gent gran amb l’objectiu compartit de millorar el benestar i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

IV. Que la pandèmia de la COVID-19 i els efectes que ha comportat poden suposar l’articulació de mitjans organitzatius alternatius per al manteniment i el desenvolupament de la col·laboració.

V. I que, per tot això, reconeixent-se mútuament capacitat suficient per formalitzar la col·laboració, acorden lliurement subscriure el present **CONVENI** de conformitat amb els acords següents.

A C O R D S

Primer. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment del marc de desenvolupament del Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa” al “Casal de Gent Gran de Calaf”, a través del qual la Fundació ”la Caixa” posa a disposició d’aquest centre un ventall d’activitats formatives i projectes socials dirigits a la gent gran usuària d’aquests centre.

Tenint en consideració que els efectes de la pandèmia poden suposar restriccions que afectin el desenvolupament de l’activitat habitual d’aquests centres, es proposa que:

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 12

- En el cas que els centres de gent gran estiguin oberts i d'acord amb les mesures que dictaminin les autoritats sanitàries, l'execució de la proposta d'activitats formatives i projectes socials serà en format presencial.
- En les circumstàncies en què els centres de gent gran estiguin tancats, s'oferirà una proposta d'activitats formatives i projectes socials en format en línia.

La descripció de les activitats formatives i els projectes socials que formen part del Programa de Gent Gran i de les seves línies d'actuació respectives, com també els procediments que cal tenir en compte en la seva organització i gestió, es detallen a l'**annex I**.

Segon. Compromisos de les parts

2.1. Compromisos per part de l'Ajuntament de Calaf i l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf"

D'una banda, l'Ajuntament de Calaf i l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf" es

comprometen a potenciar, informar i col·laborar en el desenvolupament de les activitats formatives i els projectes socials de la Fundació "la Caixa", i a facilitar el suport necessari en l'organització perquè es puguin executar correctament.

Finalment, l'Ajuntament de Calaf es compromet a continuar assumint el cost del

funcionament, la conservació i el manteniment del casal (esplai gent gran) com a titular del

mateix, i és responsable del compliment de la normativa vigent.

2.2. Compromisos de la Fundació "la Caixa"

D'altra banda, la Fundació "la Caixa" es compromet a impulsar i desenvolupar les activitats formatives i els projectes socials descrits a l'**annex I** i a proporcionar els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Tercer. Comissió de seguiment

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 12

Per facilitar el seguiment i el compliment del conveni, s'ha de constituir una comissió de seguiment integrada, com a mínim, per un representant de l'Ajuntament de Calaf, un de l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf" i un de la Fundació "la Caixa".

Corresponen a la comissió de seguiment, entre d'altres, les funcions següents:

a) Definir el pla de treball i les funcions que han desenvolupar les parts, respectar el calendari d'implementació del pla de treball als centres i determinar els espais on es portaran a terme aquestes activitats i projectes.

b) Coordinar i fer el seguiment de les activitats previstes.

c) Presentar propostes de possibles col·laboracions per posar en marxa projectes de voluntariat.

d) Vetllar pel compliment dels termes de col·laboració acordats en el present document.

Aquesta comissió s'ha de reunir com a mínim una vegada l'any, i qualsevol de les parts la pot convocar tantes vegades com es cregui necessari.

Quarta. Difusió del conveni

En la difusió que es faci en qualsevol mitjà de comunicació sobre les actuacions derivades d'aquest conveni s'hi ha de fer constar expressament que aquestes es duen a terme en virtut de la col·laboració establerta entre l'Ajuntament de Calaf, l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf" i la Fundació "la Caixa".

En els elements de difusió de les actuacions incloses en aquest document i promogudes conjuntament hi ha d'aparèixer la imatge corporativa de totes tres institucions.

Cinquè. Altres col·laboracions

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 12

L'Ajuntament de Calaf i l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf" no poden acceptar altres col·laboracions amb entitats de crèdit o fundacions que hi estiguin associades que tinguin idèntic objecte als centre adherit al present conveni.

Sisè. Tractament de dades de caràcter personal

6.1. Les dades personals incloses en aquest conveni (dades de les persones intervinents) han de ser tractades per l'altra part amb la finalitat de gestionar la relació de col·laboració, atès que la base del tractament és el compliment d'aquesta relació, i s'han de conservar durant tot el temps en què aquesta relació subsisteixi, i també després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats que se'n derivin. Un cop acabats aquests terminis de prescripció, les dades s'han d'eliminar o, alternativament, anonimitzar. Les persones intervinents es donen per informades del que segueix:

a) Els responsables respectius del tractament de dades de caràcter personal són les parts signants i les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) o del responsable de seguretat de cadascuna són els següents:

- Dades del delegat de protecció de dades de la Fundació "la Caixa": correu electrònic: *dpd@fundacionlacaixa.org*; adreça postal: avinguda Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona.
- Dades del delegat de protecció de dades o, si escau, del responsable de seguretat de l'Ajuntament de Calaf és el **Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS de** Diputació de Barcelona, correu electrònic: dpd.ajcalaf@diba.cat, adreça postal: Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a plantaPasseig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

b) Les dades personals de les persones intervinents no es poden cedir a terceres entitats ni poden ser objecte de decisions automatitzades.

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 12

c) En el cas que les parts hagin de contractar els serveis de proveïdors ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l'europea per al tractament de les seves dades, la contractació s'ha de fer amb el compliment previ de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i aplicant-hi les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat. Per a més informació, poden contactar amb els delegats de protecció de dades o, si escau, el responsable de seguretat, a través de les adreces indicades.

d) Tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-ne les inexactes, sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries, sol·licitar l'oposició o limitació del seu tractament o sol·licitar-ne la portabilitat, enviant un missatge al delegat de protecció de dades o, si escau, al responsable de seguretat, segons correspongui, a les adreces indicades.

e) Si consideren que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa, poden presentar una reclamació al delegat de protecció de dades o al responsable de seguretat, segons correspongui, o davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.2. Queda expressament convingut que totes les dades o tota la informació que l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf" comuniqui a la Fundació "la Caixa" en relació amb el programa objecte d'aquest conveni han de ser dades dissociades, és a dir, dades que no permeten la identificació de cap persona física i que, per tant, queden excloses de l'aplicació de la normativa de protecció de dades. En particular, ha de mantenir informada la Fundació "la Caixa" de l'evolució del programa mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o percentual.

L'entitat no pot tenir accés ni tractar dades de caràcter personal de les quals sigui responsable la Fundació "la Caixa" durant el desenvolupament del present conveni. Posat cas que durant la vigència del present conveni tingui accés a alguna dada de caràcter personal de la qual sigui responsable la Fundació "la Caixa", li ho ha de comunicar

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 12

immediatament i ha d'aplicar les mesures de seguretat oportunes; les dues parts, a més, han d'adoptar totes les mesures i/o accions que puguin ser necessàries de conformitat amb la normativa en matèria de protecció de dades.

6.3. L'entitat és responsable del tractament de les dades personals dels participants que s'inscriuen a les activitats i els projectes descrits en el Programa de Gent Gran de la Fundació "la Caixa". Tenint en compte que, en el curs i el desenvolupament d'aquest programa, terceres empreses prestadores de serveis relacionats amb la gestió i la conducció de les activitats i els projectes poden tenir accés i tractar dades de caràcter personal dels participants el responsable del tractament de les quals és l'entitat, aquesta garanteix que formalitzarà amb aquestes terceres empreses un contracte d'encarregat del tractament d'acord amb els requisits i les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La Fundació "la Caixa" no intervindrà en aquest encàrrec del tractament de dades personals i no hi tindrà cap responsabilitat.

6.4. L'entitat declara que complirà, sota la seva única i total responsabilitat, totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, es compromet a aplicar les mesures de seguretat necessàries i a mantenir indemne la Fundació "la Caixa" de qualsevol indemnització i/o sancions reclamades per qualsevol tercer, incloses les autoritats i els organismes competents.

Setè. Vigència

Aquest acord entrarà en vigor, amb efectes retroactius, el dia 1 de gener de 2021 i tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2023. No obstant la durada inicialment pactada, el

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 12

conveni es pot prorrogar per acord exprés de les parts per períodes anuals fins a un màxim de dos anys addicionals.

Vuitè. Resolució anticipada

Són causa de rescissió anticipada dels present conveni:

- L'incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.
- El mutu acord de les parts.
- La denúncia de qualsevol de les parts.
- L'entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n'impedeixen el compliment.

Novè. Llei aplicable i submissió

El present conveni s'interpreta de conformitat amb la legislació espanyola. En particular, aquest conveni té naturalesa de conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general a l'empara de l'article 25 de la Llei 40/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes que es poden derivar del present conveni s'han de resoldre entre les parts esgotant totes les formes possibles de conciliació per arribar a un acord amistós extrajudicial. Si això no és possible, són competents per conèixer les qüestions litigioses els òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de Barcelona, i les parts renuncien de forma expressa al seu propi fur si és un altre.

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 12

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars i a un sol efecte, en la data i el lloc indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Calaf

Per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"

Sr. Jordi Badia Perea
Alcalde de l'Ajuntament de Calaf

Sra. Montserrat Buisan Gallardo
Directora corporativa de Programes Socials

Per l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf"

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 12

Sra. Roser Gras Ribera
Presidenta de l'Associació

ANNEX I

PROGRAMA DE GENT GRAN

El Programa de Gent Gran de la Fundació "la Caixa" informarà periòdicament l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf" sobre la proposta d'activitats formatives i projectes socials que es poden organitzar als centres de gent gran en conveni.
La proposta d'activitats i projectes s'integra en les línies d'actuació del Programa de Gent Gran de la Fundació "la Caixa":

A. Manteniment de la salut física i prevenció de la fragilitat
- En forma 1
- En forma 2
- Alimenta 1
- Alimenta 2
- Entrena
- Activa't
- Despertar amb un somriure
- –Dolor +Vida
- Grans Lectors

B. Foment del desenvolupament personal
- Viure com jo vull
- Viure en positiu
- Viure és descobrir-me
- Viure con sentit
- Bon tracte, qüestió de dignitat i dret

C. Millora de les competències digitals
- Iniciació a la informàtica
- Videotrucades
- WhatsApp
- Fes tràmits per Internet
- Prepara el teu desplaçament
- Imatges per recordar

D. Participació social i voluntariat
- Accions Locals
- Grans Lectors
- Formació bàsica per a projectes de voluntariat

El Programa de Gent Gran de la Fundació "la Caixa" facilitarà informació l'Associació "Casal de Gent Gran de Calaf" sobre la proposta d'activitats i projectes, tant pel que fa als

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 12

continguts com a la metodologia, amb el temps necessari perquè es puguin acordar de manera conjunta, preferentment a través de la comissió de seguiment, les activitats i els projectes que s'han de programar i dur a terme als centres de gent gran en conveni.

L'empresa externa contractada per la Fundació "la Caixa" ha de seguir les indicacions del Programa de Gent Gran per a l'organització i el desenvolupament de les activitats i els projectes socials als centres en conveni, contactar amb les direccions i els responsables d'aquests centres i acordar:

- La planificació i programació de les activitats.
- El procediment que s'ha de seguir per a la inscripció de la gent gran a les activitats, tant en una modalitat presencial com en línia; en aquest darrer cas, quan els centres de gent gran en conveni estiguin tancats.
- Els mecanismes i les pautes necessaris per al seguiment de les activitats.

Així mateix, l'empresa externa contractada per la Fundació "la Caixa" informarà les direccions i els responsables dels centres de gent gran en conveni sobre les eines i els continguts que es facilitaran a la gent gran durant la seva participació en l'activitat.

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 12

Codi Validació: 694RAT9XATK5N3DCZ2EDJAF9Z | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 12